



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

נציגות הבית המשותף ברח' הלבונה 14, חיפה	1	תובעים
מדר זכריה, ת.ז. XXXXX	2	
מור מירה, ת.ז. XXXXX	3	
מרום ענבל, ת.ז. XXXXX	4	
באמצעות ב"כ: עו"ד תנעמי אוריאל		
השקמה 2, אזור		
טל': 0507487719 פקס: 153507487719		

נגד

נוי ניר, ת.ז. XXXXX	נתבע
באמצעות ב"כ: עו"ד שחל עפר	
ארתור רובינשטיין 6, תל אביב 6967144	
טל': 03-638787	
פקס: 03-5606616	
דוא"ל: shachal@orange.net.il	
טל': 0505255266	

פסק דין

1. התובעת מס' 1, שהינה הנציגות בבית המשותף, והתובעים מס' 2-4, שהינם בעלי דירות בבית המשותף, הגישו תביעה כנגד הנתבע, אף הוא בעלים של דירה בבית, בה עתרו למתן צו מניעה אשר יחייב את הנתבע כדלקמן: לפרק ולפנות מזגנים אשר התקין בשטח החצר המשותפת; לסתום את החורים אשר קדח בקיר המשותף; לפנות את המזגנים ודוד השמש אשר הציב ברכוש המשותף, ולהחזירם למקום המיועד להם על פי תכניות בניה; לסתום את החור אשר קדח בקיר בחזית הדרומית ולפנות את צנרת המזגן; לפרק ולהרוס את תוספת שני החדרים שבנה בחזית הצפונית, וכן את מבנה העץ אשר נבנה בשטח החצר הצמודה לו; לפרק ולפנות צנרת מים וביוב אשר התקין וחיבר למכונת הכביסה המצויה באחד החדרים שבנה; לפנות את חדר המדרגות של הבית המשותף מדלתות, אופניים, ספרים, עגלת סופר; לפנות בקבוקים ופחיות שהוא מאחסן בארון השייד לרכוש המשותף; לפרק ולפנות את המצלמה אשר התקין בחדר המדרגות מעל דלת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכניסה של דירתו. בנוסף, עתרו התובעים למתן צו מניעה אשר יאסור על הנתבע לבנות, להקים, לאחסן או להניח חפצים ומיטלטלין כל שהם בתחומי הרכוש המשותף.

2. הבית מושא ההליך מכיל 20 דירות, נמצא ברחוב לבונה 14, בחיפה, ומזוהה כחלקה 32 בגוש 12135 (להלן: "הבית/הבית המשותף").

טענות התביעה-

3. בסמוך לחודש ספטמבר 2021 ביצע הנתבע או מי מטעמו, את המעשים כדלהלן: התקין מזגנים בשטח החצר המשותפת תוך כדי קדיחת חורים בקיר המשותף; פתח שני פתחים בחזית המערבית תוך כדי סגירת הדלת המובילה למחסן שבבעלותו ופתיחת פתח יציאה מהמחסן לחצר בחזית מערבית (להלן: "פתח א"); שבר קיר מרפסת שירות אשר ייעודה למזגנים ולדוד שמש, הוציאם והעמידם בחצר המשותפת (להלן: "פתח ב"), קדח חור בקיר חזית דרומית על מנת להכניס צנרת מזגן; בנה תוספת של שני חדרים ובתוך כך חסם את האור שנכנס דרך לבני הזכוכית לחדר המדרגות; הקים מבנה עץ בשטח החצר הצמודה לדירתו, התקין צנרת מים ובויב באחד החדרים שבנה על מנת לחברם למכונת הכביסה ולשוחת הבויב של הבית המשותף; התקין מצלמה בחדר המדרגות מעל דלת הכניסה לדירתו; מאחסן בקבוקים ופחיות בארון השייך לרכוש המשותף אשר ממוקם בקומה 1.

4. המעשים המתוארים לעיל נעשו לשימושו הייחודי והבלעדי של הנתבע בחלקים מהרכוש המשותף, ללא הסכמת התובעים, ללא אישור האסיפה הכללית של בעלי הדירות, ובניגוד לרצונם. הדבר מהווה הסגת גבול ברכוש המשותף, ופגיעה בקניינם של בעלי הזכויות.

5. התובעים גם ציינו בכתב התביעה כי כל פניותיהם לנתבע לשלם חובו לקופת הוועד ולאטום את מרפסת דירתו שאי איטומה פוגע ברכוש המשותף נענו בשלילה. יצוין כבר עתה כי התובעים לא עתרו למתן סעד כלשהו בעניינים אלו ומשכך פסק הדין לא יתייחס לאמור.

טענות ההגנה-

6. תובע מס' 2 (להלן: "מדר") משתמש בנציגות ככלי ניגוח כנגד הנתבע, תוך כדי שימוש פזיז ופזרני בכספי הנציגות. לא התקיימה אסיפת דיירים בעניין הגשת התביעה. כמו כן, בעלי הדירות בבית מתנגדים להליך שהגישו התובעים על דעת עצמם, חלקם אף צירפו תצהיר עדות ראשית והעידו כעדי ההגנה.

7. במהלך שנה וחצי לא התקיימה אסיפת דיירים ולא נבחרה נציגות כדן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/19/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

8. כתב התביעה קנטרני ונגוע בחוסר תום לב, השימוש שעושה הנתבע ברכוש המשותף מהווה שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, הן בשל העובדה שרוב בעלי הדירות בבית עושים שימוש דומה, והן בשל העובדה שמדובר בזוטי דברים.
- התקנת המזגן על קירות הבית החיצוניים, או על גג הבית, מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, כלומר, שימוש שאינו דורש קבלת אישור או הסכמה מראש.
9. מדובר באפליה מתמשכת כנגד הנתבע ובאכיפה סלקטיבית. הנציגות נוהגת איפה ואיפה בקרב בעלי הדירות בבית שעה שבחרה שלא לנקוט כל הליך כנגד בעלי הדירה מתחת לדירת התובעת מס' 3 אשר התקינה אף הם מזגן, כנגד תובעת מס' 3 שהתקינה בעצמה מצלמות ברכוש המשותף, וכנגד תובע מס' 2 אשר שבר קיר במחסן הפרטי שלו והשתלט על שטח משותף ללא כל הסכמה הדיירים וללא היתר.
10. בית העץ שהציב הנתבע ממוקם בשטחו הפרטי של הנתבע, משמש כמשחק לילדיו, וממילא אינו מפריע לאיש.
11. התובעים בעצמם חתמו על הסכמתם לקבלת ההיתר לתוספת החדר שנבנה על ידי הנתבע, אך מטעים בתביעתם בטענה שמדובר בשני חדרים, דבר שאינו נכון.
12. חיבור צנרת ביוב חדשה לביוב מהווה שימוש סביר, רגיל והכרחי, ובמקרה דנן ממוקם במיקום הפונה לכיוון הוואדי באופן שאינו מפריע לאיש. גם בעבר היה חיבור לצנרת המשותפת.
13. התובעים בעצמם מאחסנים ציוד אישי בכל פינה ברכוש המשותף, כך תובעת מס' 4 מאחסנת בלובי הקומתי בסמוך לדירתה מתלה למעילים, וכן מאחסנת מיטלטלין בארונות בלובי הקומתי. לכתב התביעה צורפו תמונות של חפצים רבים שאינם שייכים לנתבע, למשל: ארגז של חתול, קרשים מעץ, דלתות ועוד.
14. התובעים או מי מהם, חדרו לחצר הפרטית של הנתבע ללא הסכמה או רשות, ומעשה זה מהווה הסגת גבול ופגיעה בפרטיות. משכך, הנתבע נאלץ להגיש תלונה למשטרה.

ההליכים בתיק

15. לאחר שהנתבע טען בדיון שהתקיים ביום 11.5.2022 כי תוספת הבניה בדירתו נעשתה כבר בין השנים 2009-2010 ובהתאם להיתר בניה ולהסכמות, הוריתי לנתבע להציג העתק של היתר הבניה והסכמות השכנים שניתנו בגין הרחבת דירתו. עוד המלצתי לצדדים לנהל ביניהם משא ומתן ביחס לרכיבי התביעה, ולנסות להגיע להבנות בדבר צמצום הנקודות שבמחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. ביום 14.6.22 הגיש ב"כ הנתבע העתק מהיתר הבניה שקיבל ביום 12.7.2010 אליו צירף את דף חתימות בעלי הדירות בבית לאותה בניה.

17. ביום 13.6.2022 הודיע ב"כ התובעים כי אמנם הנתבע הציג בפניו היתר בניה מיום 12.7.2010 אך תוקפו של ההיתר ל-3 שנים, קרי עד ליום 12.7.2013, ואולם, בפועל נעשתה הבניה בשנת 2021 לאחר שההיתר פקע, והיא נעשתה גם באופן החורג מההיתר. לאור האמור, ביקשו התובעים לקבוע את התיק להוכחות.

18. התיק נקבע להוכחות, והצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם. מטעם התובעים הוגש תצהיר עדות ראשית של התובע מס' 2, ומטעם הנתבע הוגשו תצהירי עדות ראשית הבאים: תצהירים מטעם הנתבע ואשתו ותצהירים מטעם בעלי הדירות הבאים: חיים אבינור, דויד ציון, ושרה זימרמן. כלל העדים למעט דויד ציון התייצבו לדיון ונחקרו על תצהיריהם.

19. ביום 28.12.22 התקיים ביקור במקום. בדיון מיום 31.10.22 הוסכם כי הביקור במקום יתקיים בנוכחות הצדדים ללא באי כוחם. להלן הממצאים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

א. מדובר בבית שבנוי במדרון באופן שמהכניסה לבית יורדים מספר קומות מטה לדירת הנתבע אשר מצויה בקומה התחתונה ביותר בבית.

ב. לדירת הנתבע צמודה חצר אשר הגישה היחידה הבטוחה אליה היא מתוך דירתו.

ג. מרבית הטענות שיוחסו לנתבע, לרבות: תוספות הבניה שביצע, המבנה מעץ שהקים, הפתחים שפתח בדירתו ובמחסן הצמוד לו, צנרות שהעביר וכיוב' התייחסו לבניה או לשינויים שנעשו בחזית האחורית של הבית. על אף האמור, במועד הביקור במקום סירב הנתבע, בכל תוקף לאפשר כניסה לדירתו ולחצר הצמודה לו. על אף שהוריתי לנתבע להתקשר לבא כוחו על מנת שיאשר לו לאפשר כניסה לדירתו סירב הנ"ל בכל תוקף להתקשר לבא כוחו על מנת לקבל את אישורו, וכן סירב לאפשר כניסה לדירתו על מנת שאוכל להתרשם מהנטען. לאור האמור, במועד הביקור התאפשר לקיים ביקור רק בשטחים המשותפים.

ד. בחדר המדרגות בסמוך לדירת הנתבע נצפו ארונות אלומיניום (שנבנו ע"י הקבלן) כשהם מלאים בבקבוקי פלסטיק למחזור ובמיטלטלין אחרים, אשר לא הוכחש ע"י הנתבע כי הונחו על ידו.

ה. הופניתי בחדר המדרגות ללבני זכוכית אשר ניכר כי מצדן האחר קיימת בניה כלשהי החוסמת אותן, כמודגם בתמונה שניה בנספח 5 לכתב התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/19/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ו. הופניתי לכבלים העוברים בארונות שירות משותפים, אשר נטען ע"י התובעים כי הם מעידים על חיבורים פירטיים של הנתבע לחשמל הציבורי.

ז. ניסיון להקיף את הבית ולהגיע לעורפו על מנת לצפות מבחוץ בשינויים שביצע הנתבע בקירות החיצוניים וברכוש המשותף לא צלחו בשל התנאים הטופוגרפיים הקשים, לרבות אדמה לא יציבה בשיפוע חד.

ח. הקירות החיצוניים של הבית נראו חפים ממנועי מזגנים ושאר מתקנים, למעט מנוע מזגן אחד אליו הפנה הנתבע בתמונות שהגיש.

20. הצדדים הגישו סיכומים בכתב לתיק. כעת נותר לי לדון בשאלות שבמחלוקת.

המסגרת הנורמטיבית

21. חלקי הבית המשותף שהם בגדר "רכוש משותף" הוגדרו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") כדלהלן:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת."

22. ככלל, לצורך ביצוע שינויים ברכוש המשותף נדרש לקבל את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") החל על הבית וקובע כדלהלן:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה."

23. סעיף 5 לתקנון המצוי קובע כי החלטות בדבר דרכי הניהול של הרכוש המשותף והשימוש בו תתקבלנה על ידי בעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית שיערכו. סעיף 12 (א) לתקנון המצוי קובע כי:

"החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645 (1974) (להלן: "פס"ד וינטרס"), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן ה"מ 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה(4) 277 (1981) שם נקבע כי: **"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים"**.

25. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף, הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי אצל פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, 1998):

"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".

26. אמנם בעל דירה זכאי לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף ללא צורך בקבלת הסכמה של יתר בעלי הדירות בבית לכך, ואולם, השימוש עסקי ולא בשינוי ברכוש המשותף, וראו בעניין את הדברים שנקבע בע"א 1251/00 (מחוזי ת"א) סרי נ' בן ארצי (נבו, 26.3.2002):

"...בנייתו של מבנה על ידי אחד הדיירים בלבד לא תתאפשר במסגרת הניהול או השימוש הרגילים של חצר המהווה קניין משותף... לפיכך אין לראות ביציקת הבטון בחצר משום שימוש סביר בשטח המשותף שכן יש בה משום שלילה לצמיתות של זכות השימוש... מיתר בעלי הדירות בבית."

דיון והכרעה –

27. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את מרבית התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.

האם מדובר בתביעת נציגות או בתביעה אישית של נציג הנציגות-

28. לטענת הנתבע מדובר בסכסוך אישי בינו לבין נציג הנציגות, ובעלי הדירות בבית כלל לא נשאלו ולא הובא לידיעתם דבר הגשת התביעה דנן. לטענת הנתבע והעדים מטעמו הנציגות לא שיתפה את בעלי הדירות אודות ההחלטה, ולא נערכה כל אסיפה כללית בעניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. התובעים טענו כי הנציגות אינה חייבת לקיים אסיפת בעלי הדירות כתנאי להגשת התביעה, אך על אף זאת היא הגדילה לעשות וכינסה אסיפה כללית ביום 11.2.21 בה הוחלט על הגשת תביעה כנגד כל דייר אשר יפגע ברכוש המשותף, פרוטוקול האסיפה מיום 11.2.21 צורף כנספח לסיכומי התביעה.

30. תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 אינן מאפשרות הגשת מסמכים לאחר סיום שלב הבאת הראיות, ועל כן הנספח שצורף לסיכומי התובעים לא יהווה חלק מהראיות בתיק. מכל מקום, מורנו סעיף 69 לחוק המקרקעין כי: **"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם בעלי הדירות"**.

31. הנה כי כן, מסמכותה של האסיפה הכללית להגיש תביעה זו, שעניינה שמירה על הרכוש המשותף, כנגד הנתבע אף ללא שקדמה לכך החלטה או אישור של האסיפה הכללית.

התקנת מזגנים ודוד שמש ברכוש המשותף-

32. עמדת פסיקת המפקחים על רישום מקרקעין במהלך השנים, שאף קיבלה חיזוק בערכאת הערעור, הייתה כי יש לראות בהתקנת מזגן על גבי קירות חיצוניים של הבית המשותף כשימוש סביר ורגיל, בהינתן תנאי האקלים הישראלי. כך, ככל שההתקנה אינה גורמת הפרעה ממשית לשכנים ולציבור, בשל רעש, מפגע בטיחותי, פגיעה אסתטית או פגיעה ממשית אחרת, ניתן לראותה כסבירה, ואת המזגן כשימוש רגיל, ראו בעניין ע"א (י-ם) 2560/01 נציגות הבית המשותף בן יהודה 19 ירושלים נ' בית חינוך עיוורים לבני ישראל (נבו, 4.4.2002). בהתאם לפסיקה המבחן אם מזגן הותקן באופן סביר, אם לאו, תלויה בנתונים רבים, ביניהם: האם קירות הבית המשותף חפים ממנועי מזגנים אחרים, האם מדובר על התקנה בחזית או על קיר צדי, האם בסמיכות בלתי סבירה לחלונות דירה אחרת, האם קיימת אלטרנטיבה אחרת ועוד.

33. ואולם, הנטייה להכיר בהתקנת מזגנים כשימוש סביר ורגיל נסוגה מפני הוראות ספציפיות ומפורשות שנקבעו בהסכמי המכר של הדירות, בשל העובדה שהללו מלמדים על אומד דעת הצדדים ועל רצון בעלי הדירות אשר רכשו דירות בבית לשמר את קירות הבית חפים מכל מתקנים שיותקנו ע"י בעלי הדירות בבית. בעניין זה אני מפנה לעמ' 8 להסכם המכר של הדירות בבית (צורף כנספח להודעת התובעים מיום 13.6.22) אשר קבע כהאי לישנא בסעיף 6 כי: **"מיקום ההכנות למדחסי המזגנים (מעבים) קבוע ואינו ניתן לשינוי ע"י הקונה..."** בסעיף 7 לאותו עמ' נקבע כי **"מערכות תשתיות משותפות לרבות צנרת ומשאבות תאי הבקורות וקופסאות שלהם (חשמל, מים, תקשורת, ביוב, ניקוז וכו') עשויות להיות ממקומות בתוך שטחים פרטיים כגון מרפסות שירות.. הקונה מוותר על כל טענה בדבר הימצאותם של הנ"ל בתחום השטחים שנרכשו על ידו..."** בסעיף 10 לאותו עמ' נקבע כי **"הקונה מתחייב לא לבצע כל שינוי בחזיתות**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/19/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הבנין ע"י הוספת מזגני חלון או פרגולות במרפסות או גגונים המשנים את מראה הבנין....".
יצוין כי אמנם התובעים צירפו רק עמוד אחד מתוך הסכם המכר אך הנתבע לא הכחיש את הטענה כי עמוד זה לקוח מתוך הסכם המכר.

34. אין מחלוקת על כך שבדירות הבית נבנו מרפסות שירות ייעודיות למעבי מזגנים ולדודים. בהתאם להסכם המכר, מרפסת שירות זו נועדה למיקום מנועי מזגנים ודודים ולא ניתן לשנות מיקומם של אלו.

35. לאור הקביעה המפורשת בהסכמי המכר כי מרפסת השירות מיועדת למנועי המזגנים, כי לא ניתן לשנות מקביעה זו, וכי גם לא ניתן לבצע שינויים בחזיתות הבית, לא מצאתי לאפשר לנתבע לנהוג אחרת. העובדה שהנתבע המציא אישור של מתקין המזגנים ולפיו מרפסת השירות אינה נותנת מענה מספק אין בה כדי לשנות מהאמור.

36. גם העובדה שבעל דירה אחרת בבית התקין מנוע מזגן על קיר חיצוני אין בה כדי להכשיר את התקנת המזגן של הנתבע, וראו בעניין את הדברים שנקבעו בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר פ"ד לו (2), 444, נפסק כי:

"...העובדה כי אחד הדיירים עשה דין לעצמו ברכוש המשותף, אינה יכולה לשמש היתר לדייר אחר לעשות גם הוא כמוהו. שאם תאמר כן, פתחת פתח לכל הדיירים באותו בית משותף לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלהם."

37. לאור האמור, אני מורה לנתבע להעתיק מהחצר המשותפת/הקירות החיצוניים של הבית את מנועי המזגנים, הצנרת והדודים, המודגמים בתמונות נספחים 2 ו-3 לתצהיר תובע מס' 2, חזרה למרפסת השירות בה על פי חוזה המכר אמורים להיות מותקנים מתקנים אלו, ולהשיב את מצב הקירות לקדמותו. האמור יבוצע בתוך 30 יום מהיום.

שינויים בקירות החיצוניים של הבית -

38. הפסיקה שנסקרה לעיל קבעה כי שימוש סביר ברכוש המשותף אפשרי כל עוד לא נאסר על ידי האסיפה הכללית, אך יש לשים לב כי מדובר ב"שימוש סביר" ברכוש המשותף. אין להלום כי בניית קירות חיצוניים או שבירתם יחשבו שימוש סביר ברכוש המשותף. שינויים ברכוש המשותף דוגמת בנייה אינם שימוש כי אם שינוי ברכוש המשותף, ועל כן לא חלים עליהם העקרונות שנקבעו בפסיקה לגבי שימוש סביר ברכוש המשותף.

39. התובעים טענו כי הנתבע סגר את פתח היציאה המקורי למחסן שבבעלותו ופתח פתח יציאה חדש מהמחסן לחצר. בנוסף, פתח הנתבע פתח מחדר הרחצה בדירתו למרפסת השירות ובנה קיר עם חלונות בקצה חדר השירות, ראו סעיפים 3 ב' ו-ד' לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

40. בסעיף 12 לתצהירו הכחיש הנתבע כי פתח פתחים בקירות חיצוניים, ובסעיף 24 לתצהירו טען כי הפתח מהמחסן לחצרו בוצע ע"י הקבלן שבנה את הבית והיה קיים עוד בטרם רכש את הדירה.

41. תובע מס' 2 צירף כנספח 4 לתצהירו תמונה ותשריט המדגימים את הפתח שנסגר למחסן הנתבע ואת זה שנפתח תחתיו.

42. בסעיף 26 לתצהירו כבר אישר הנתבע כי סגר את מסתור הכביסה בקיר גבס על מנת למנוע כניסתם של זוחלים, חזירי בר ונחשים למסתור הכביסה.

43. הנתבע אמנם הכחיש את הטענות בדבר שינויים אלו שבוצעו בקירות החיצוניים, אך למשמע הגרסאות הסותרות של הצדדים מצאתי להעדיף את גרסת התובעים, וזאת לאור העובדה שהנתבע סירב בכל תוקף לבקשתי לאפשר כניסה לדירתו במועד הביקור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען, וכן מהטעם שהנתבע לא טרח להביא לעדות את הקבלן שבנה את הבית או את בעל הדירה שממנו רכש את הדירה כדי לאשר את גרסתו.

על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי :

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו בעניין ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני, פ"ד ל"ה(1) 760, 736 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 605, 606 (1993).

44. לו היה הנתבע מציב רשת שתמנע כניסת זוחלים/מעופפים למסתור הכביסה שלו סביר כי הנ"ל היה מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף, אך בניית קיר גבס אשר הופכת את מסתור הכביסה לחדר נוסף בדירת הנתבע אינה יכולה להיחשב שימוש סביר, כי אם מהווה הרחבה של דירת הנתבע הטעונה הסכמות יתר בעלי הדירות בבית.

45. באשר לפתח היציאה מהמחסן לחצר, הנתבע לא הכחיש את הטענה כי סגר את הפתח למחסן מקומת המחסנים, ולא הביא ולו ראשית ראיה לכך שהפתח נוצר על ידי הקבלן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. לאור האמור, מוצאת אני לחייב את הנתבע לאטום את פתח היציאה מהמחסן לחצר, לפתוח את הקיר והחלון שהתקין בקצה מרפסת השירות שבדירתו, ולהחזיר את מצב מרפסת השירות לקדמותה.

חיבור לצנרת הביוב-

47. התובעים טענו כי הנתבע התחבר לשוחת ביוב משותפת קיימת באופן פרטיזני המחבל בשוחת הביוב, ראו סעיף 3 ו' לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 2.

48. בשנים האחרונות נפוץ עד מאד שבעלי דירות עושים שינויים פנימיים בדירותיהם, מעבירים חדרי שירותים בתוך הדירה, מוסיפים חדרי שירותים ונקודות אינסטלציה, וכפועל יוצא מוסיפים חיבורים חדשים לצנרת ביוב הקיימת. בדומה לפסיקה שמצאה לראות בהתקנת מזגן ברכוש המשותף כשימוש סביר בנסיבות המקום והזמן כך לטעמי יש לראות בהתחברויות לצנרת ביוב שימוש סביר ברכוש המשותף כל עוד לא הוכח כי ההתחברות פוגעת ברכוש המשותף או מכערת אותו.

49. לדידי, אין די בתמונה הממחישה כי הנתבע התחבר לצינור ביוב קיים כדי לחייבו להתנתק ממנו. התובעים לא הוכיחו כי החיבור האמור פוגע באופן כלשהו בבית, ברכוש המשותף או משנה את ערכו, שכן לא הובאה כל חוות דעת בעניין, ולמעט תמונה שצורפה המעידה על ההתחברות לא שוכנעתי כי יש בו כדי לגרום לפגיעה כלשהי ברכוש המשותף.

50. לאור האמור, לא מצאתי להורות לנתבע להתנתק מצנרת הביוב.

ניסור קיר תומך-

51. התובעים טענו כי הנתבע ניסר קיר תומך באופן שמסכן את הבית, ראו סעיף 3 ז' לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 2. אלא שעיון בכתב התביעה מעלה כי לא התבקש כל סעד בעניין זה.

חיבור חשמל בחצר הצמודה לנתבע לחשמל ציבורי-

52. בסעיף 3 ד' לתצהיר תובע מס' 2 נטען כי הנתבע ביצע חיבורי חשמל לחצרו מהחשמל הציבורי. הנתבע הכחיש טענה זו בסעיף 13 לתצהיר עדותו הראשית.

53. למשמע טענות הצדדים אני מוצאת לקבוע כי טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. התובעים לא צירפו חוות דעת או ראיה אחרת התומכת בנטען, ומשכך מצאתי לדחותה.

בניית חדר וחדר נוסף מעץ-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. התובעים טענו כי הנתבע הרחיב דירתו ע"י בניית חדר בהתאם להיתר בניה ולהסכמות בעלי הדירות בבית, ראו סעיף 3 ה' לתצהיר תובע מס' 2. לטענתם, על אף שאושר לנתבע לבנות חדר אחד בדירתו בנה הנתבע ללא היתר וללא הסכמות חדר נוסף אשר חוסם את האור שאמור לחדור לחדר המדרגות דרך לבני הזכוכית. בנוסף, לטענתם, בנה הנתבע בחצרו חדר נוסף מעץ, אף הוא ללא היתר בניה וללא הסכמות בעלי הדירות בבית.

לטענת הנתבע, הוא בנה חדר אחד בלבד בדירתו בהתאם להיתר בניה כדין ובאישור בעלי הדירות, והוא מעולם לא בנה חדר נוסף, ראו תצהיר עדות ראשית סעיפים 9-10. כראיה לאמור הפנה הנתבע להיתר הבניה ולחתימות בעלי הדירות אשר צורפו כנספחים 2 ו-3 לתצהיר עדות ראשית של הנתבע. הנתבע גם צירף כנספח 4 לתצהיר עדותו ראשית שתי תמונות המעידות על כך שמעל גג תוספת הבניה שבנה התקין בעל דירה אחר דק החוסם את מחצית מלבני הזכוכית ודק זה הוא שחוסם את כניסת האור דרך לבני הזכוכית לחדר המדרגות.

55. עד הגנה מס' 1, חיים אבינוי, העיד כי לא ידוע לו על בניית חדר נוסף מלבד החדר שנבנה. ראו עדותו עמוד 8 לפרוטוקול שורה 6. כך גם עדת ההגנה מס' 3 (אשתו של הנתבע), העידה כי נבנה רק חדר אחד ובהיתר. ראו עדותה עמ' 10 לפרוטוקול שורות 18-21.

56. לאחר שעיינתי בתמונות שצורפו לתצהיר הנתבע נחה דעתי כי חסימת לבני הזכוכית נעשתה ע"י הקמת משטח דק ע"י מאן שהוא על גג תוספת הבניה של הנתבע. לא הובאה כל ראיה לקיומו של החדר הנוסף הנטען.

57. לעניין החדר מעץ טען הנתבע כי מדובר ב"בית עץ לילדים", ראו עדות עדת ההגנה מס' 3 עמוד 10 שורות 25-29.

58. החדר מעץ האמור הודגם בתמונה נספח 5 לכתב התביעה. מעיון בתמונה עולה כי מדובר על חדר ממש אשר טעון אף הוא היתר בניה והסכמות יתר בעלי הדירות בבית. ככל שחדר זה מחובר לדירת הנתבע אפשר שניתן לראות בו "הרחבת דירה" כהגדרתה בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), וככל שהוא נבנה כיחידה עצמאית שאינה מהווה הרחבת דירה, הרי שנדרשת לה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית.

59. ההלכה הפסוקה פירשה את המונח "הרחבה" שבסעיף 71 לחוק המקרקעין כתוספת בניה שמטרתה הקלה על מצוקת הדיור, אך יחד עם זאת נקבע כי נדרש כי אותה תוספת בניה תהא בסמיכות פיסית לדירה. ראו קביעת בית המשפט ברע"א 1462-10 עטייה נ' שגיא בפסקה 19 (נבו), 02.08.2012 בעניין :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיוור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף. זאת נוכח השיקול הפרשני הנוסף שעליו עמדנו שלפיו הכלל ביחס לדרישת הסכמת כלל הדיירים להצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נותר בעינו".

וכן נקבע בהמשך פסק הדין-

"אין לשלול את הטענה שבניית מחסן- אפילו זה אינו בסמיכות פיסית לדירה- מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות דיוור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף".

60. בספרות נקבע כי תנאי לכך שהבניה תיחשב הרחבה הוא שהבניה תהא מתוך דירת המבקש-

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה . . . אנכית, כגון, בנייה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה . . . אופקית, כגון, בניית מרפסת או סגירתה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (איזנשטיין, עמ' 223).

61. משלא נטען, וממילא לא הוכח, כי התקבלו הסכמות יתר בעלי הדירות בבית להקמתו של בית העץ, ממילא אין בידי לאשר הותרתו.

62. לאור האמור, מוצאת אני להורות לנתבע להרוס את החדר מעץ המודגם בתמונה נספח 5 לכתב התביעה. ההריסה והפינוי יבוצעו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

הנחת חפצים אישיים בשטח המשותף-

63. התובעים טענו כי הנתבע מאחסן חפצים רבים ברכוש המשותף, לרבות: עגלת סופר, דלתות, בקבוקים למחזור ועוד, לראיה צירפו בנספח 7 לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 2 תמונות של חפצים אלו.

64. הנתבע אישר בסעיף 20 לתצהיר עדותו הראשית כי הציב אופניים ועגלת סופר ברכוש המשותף, אך הכחיש הנחת יתר המיטלטלין שיוחסו לו. בביקור במקום שקיימתי אישר הנתבע כי הבקבוקים למיחזור ושאר המיטלטלין המאוחסנים בארונות הקומתיים שייכים לו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. עדת הגנה מס' 2, שרה זימרמן, העידה כי כולם מניחים חפצים, אך הוגשה תביעה רק כנגד הנתבע. ראו עדותה עמ' 8 לפרוטוקול שורה 22. בהמשך העידה העדה כי באסיפה שהתקיימה, התובע ביקש מכל בעלי הדירות בבית להוציא חפצים מהרכוש המשותף, ראו עדותה בשורה 29.
66. מהתמונות שצירף הנתבע לכתב הגנתו עולה כי בעלי דירות נוספים בבית מאחסנים ברכוש המשותף מיטלטלין דוגמת: אופני ילדים, עציצים, שולחנות קפה וכיוב'.
כפי שצוין לעיל, אין בעובדה שבעלי דירות נוספים בבית עושים דין לעצמם ומוציאים מיטלטלין לרכוש המשותף כדי לשמש היתר לנתבע לעשות כן. עם זאת, ראוי שהנציגות לא תנהג איפה ואיפה בקרב בעלי הדירות בבית. לאור האמור, אני ממליצה לנציגות הבית המשותף לפעול לכינוסה של אסיפה כללית אשר על סדר יומה תעמוד השאלה אילו מיטלטלין ניתן להותיר ברכוש המשותף, אם בכלל, ואם כן היכן. ויוטעם, הכללים שיקבעו יהיו נכונים ויחולו על כל בעלי הדירות בכל הקומות באופן שווה.
68. אני מורה לנתבע לפעול לפינוי כל המיטלטלין שהציב ברכוש המשותף, לרבות בארונות המשותפים בקומה בה מצויה דירתו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
69. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע להציב מיטלטלין מכל סוג שהוא ברכוש המשותף. ככל שתתקבל החלטת האסיפה הכללית המאפשרת אחסון מיטלטלין מסוג מסוים או במקום מסוים ברכוש המשותף לכל בעלי הדירות בבית יהיה רשאי הנתבע לאחסן מיטלטלין בהתאם.

התקנת מצלמה ברכוש המשותף –

70. התובעים טענו כי הנתבע התקין מעל דלת דירתו מצלמה המצלמת את באי המחסנים, בנספח 8 לתצהיר עדותו הראשית של תובע מס' 2 צורפה תמונה של המצלמה.
71. לטענת הנתבע, המצלמה הותקנה מעל דלת הכניסה של דירתו ומצלמת אך ורק את השטח המשותף ולא הפרטי, בדומה למצלמה שהותקנה ע"י תובעת מס' 3 ליד דלת דירתה. ראו תצהיר עדות ראשית סעיף 25. לטענת תובע מס' 2 מדובר במצלמה אשר מצלמת את בעלי הדירות אשר מגיעים למחסן דירתם. ראו תצהיר עדות ראשית סעיף 5.
72. תופעת הצבתן של מצלמות אבטחה ברכוש המשותף הפכה לאחרונה לחזון נפרץ. בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, מצלמות אבטחה מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים, וחיוניותן של מצלמות אלה לשם הגנה על הרכוש ועל הביטחון ידועה. אף במקרה דנן, הצבת המצלמה על ידי הנתבע נועדה לאפשר לה לממש את זכות היסוד שלה לחיות בבטחה בדירתה וליהנות מקניינה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

73. סוגית התקנת מצלמות ברכוש המשותף מצריכה הכרעה בשאלות לא פשוטות של זכויות יסוד, הן מתחום ההגנה על הקניין, והן מתחום ההגנה על הפרטיות. מטבע הדברים, לעיתים, זכויות אלו מתנגשות זו בזו, ויש למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. מובן, כי נקודת איזון זו שונה ממקרה אחד למשנהו, ויש לבחון כל מקרה לגופו וכל מאורע בהתאם לנסיבותיו.

74. פרק ו' לחוק המקרקעין הוא הפרק העוסק בבתיים המשותפים נועד להסדיר את הזכויות שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות כתוצאה מהיותם "שותפים על כורכם" בחלקים שונים בבית המשותף. ככלל, חוק המקרקעין מעניק לכל בעל דירה מקסימום זכויות בקניינו, אך גם מחייב אותו למקסימום ההתחשבות בקניינו של שכנו. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדירים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם.

75. שני עקרונות בסיסיים ביחסי בעלי הדירות בבית המשותף בנוגע לרכוש המשותף, מצויים בסעיף 55 לחוק המקרקעין ובסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק.

76. סעיף 55 לחוק מבהיר כי הבעלות ברכוש המשותף היא של כל בעלי הדירות, תוך שהוא קובע כי: **"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף...".** סעיף 2(א) לתוספת הראשונה קובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו, או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

77. מהוראות חוק אלו עולה כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע בו אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

78. כפי שפורט בסעיף 24 לעיל, לא כל שימוש ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. וכך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל:

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".

79. הלכה זו עולה בקנה אחד עם ההוראה בסעיף 31(א) לחוק המקרקעין (החלה גם על בתיים משותפים מכח סעיף 53 לחוק), לפיה: **"באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים – (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

80. הנה כי כן, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.
81. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק יחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. וראו בעניין את דבריו של א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק ג', בעמ' 101.
82. כאמור, השאלה מהו שימוש סביר היא שאלה תלוית זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבן ותפקודן של המצלמות, את הפגיעה שנגרמת לבעלי הדירות בבית, ואת הטעם להצבתן.
83. בענייננו, עסקינן בהצבת מצלמה שהותקנה ברכוש המשותף, ולא נטען כי היא מכוונת או צופות לתוך שטחים פרטיים. מחד גיסא, אין חולק כי הנתבע לא קבל את הסכמת האסיפה הכללית להצבת המצלמה, אך מן העבר השני, אין ספק כי הצבת המצלמה על ידו מספקת לו הגנה וביטחון, ואינה מונעת שימוש דומה מיתר בעלי הדירות בבית.
84. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 אוסר על פגיעה בפרטיות. על פי חוק זה פגיעה בפרטיות היא, בין היתר, "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד".
85. כיום מותקנות מצלמות רבות ברשות הרבים, בקניונים, בחנויות, בכבישים ובמקומות נוספים רבים ללא שהדבר מהווה פגיעה בפרטיות המצולמים, בהיותן עולות בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הפרטיות.
86. היות שלא נטען, וממילא לא הוכח, כי המצלמה מופנית כלפי חלונות ופתחים בדירות/מחסנים של מי מבעלי הדירות בבית או כלפי שטחים הצמודים לאחרים לא מצאתי כי התקנתה מהווה פגיעה בפרטיות, ומשכך אינני מוצאת להורות על הסרתן.
87. אין באמור כדי למנוע מהאסיפה הכללית לקבל החלטה מכוחה יותקנו על ידה מצלמות ברכוש המשותף חלף המצלמות הפרטיות שהותקנו ע"י בעלי דירות בבית.

סוף דבר-

88. אני מורה לנתבע להעתיק מהחצר המשותפת/הקירות החיצוניים של הבית את מנועי המזגנים, הצנרת והדודים, המודגמים בתמונות נספחים 2 ו-3 לתצהיר תובע מס' 2, חזרה למרפסת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/19/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- השירות בה על פי חוזה המכר אמורים להיות מותקנים מתקנים אלו, ולהשיב את מצב הקירות לקדמותו.
89. אני מחייבת את הנתבע לאטום את פתח היציאה מהמחסן לחצר, לפתוח את הקיר והחלון שהתקין בקצה מרפסת השירות שבדירתו, ולהחזיר את מצב מרפסת השירות לקדמותה.
90. אני מחייבת את הנתבע להרוס את החדר מעץ המודגם בתמונה נספח 5 לכתב התביעה.
91. אני מורה לנתבע לפנות את כל המיטלטלין שהציב ברכוש המשותף, לרבות בארונות המשותפים בקומה בה מצויה דירתו.
92. האמור בסעיפים 88-91 לפסק דיני יבוצע ע"י הנתבע או מי מטעמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.
93. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבע להציב מיטלטלין מכל סוג שהוא ברכוש המשותף, אלא אם תתקבל החלטת האסיפה הכללית המאפשרת אחסון מיטלטלין מסוג מסוים או במקום מסוים ברכוש המשותף לכל בעלי הדירות בבית, שאז יהיה רשאי הנתבע לאחסן מיטלטלין בהתאם למוסכם.
94. בשים לב לעובדה שמרבית התביעה התקבלה, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעים, יחד ולחוד, הוצאות למשפט בסך כולל של 8,834 ₪ כדלהלן: 654 ₪ אגרת משפט, 6,746.22 ₪ שכ"ט עו"ד בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, 234 ₪ עלויות מסירה וסך של 1,200 ₪ שכר בטלת התובעים. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (9.1.22) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום ו' באדר תשפ"ג (27.2.23)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין